

필리핀 현지법인 감사

개선 요구

제 목 : [2] 2023년 ②② 배당업무 처리 지연

소 관 부 서 : 해외사업운영처, ■■, ②②

조 치 부 서 : 해외사업운영처

내 용

1. 업무개요

②②는 ■■ 및 ①①와 체결한 주주간 계약(Shareholders' Agreement)에 따라 매년 처분가능한 이익잉여금 전액을 이사회 의결을 거쳐 매년 6월과 12월에 정기적으로 배당을 시행해 왔다. ②②가 '13년 12월부터 '22년 12월까지 ■■에 배당한 누적 배당액은 약 119억 페소(한화 약 2,770억원)이며 연평균 배당액은 12억 페소(한화 약 277억원) 수준이다.

[표2] ②② 주주별 지분을 및 누적 배당액 현황

(단위: PHP)

구 분	■■	①①	합 계
지분율	60%	40%	100%
배당액	11,944,249,935.33	7,962,833,290.27	19,907,083,225.60

2. 판단기준

②②의 주주간 계약에 따르면, 이사회에서 배당금 지급을 의결하기 위해서는

이사회 정수(11명)의 과반수 이상이 참석한 이사회에서 참석자 과반수의 찬성을 획득하되 ■■ 및 ㉠㉠이 지명한 이사 각 2명 이상의 찬성으로 의결하여야 한다 (Amended and Restated Shareholders' Agreement Section 4.02(g)(ii), Section 5.02).

한편 「해외사업 배당 및 재투자 의사결정 절차서」에 따르면, 한전이 해외에 직접 투자한 지주회사 및 운영회사로서 배당 상당액을 한전에 지급하는 법인(이하 '배당대상법인')은 배당가능재원을 한전에 전액 배당하는 것을 원칙으로 하며, 사업운영부서는 매년 11월 현지법인으로부터 익년도 현금유입 및 유출 전망을 제출받아 배당가능재원을 확인하고, 배당가능재원을 활용하여 다른 현지법인 등에 재투자를 추진하는 수요부서는 매년 11월 익년도 재투자계획에 대해 자금 배정 승인권한을 검토하여 해외사업지원처 리스크관리부에 자금사용 승인을 받기 위한 배당 및 재투자 관련 해외사업 운영리스크 관리위원회 개최를 요청하도록 규정하고 있다. 다만, 긴급하게 재투자가 필요하다고 인정되는 경우에는 위원회 개최를 수시로 요청할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●는 '23년 6월 ■■와 ㉠㉠에 총 8억 폐소(한화 약 187억원)의 배당을 계획 하였으나, 당시 해외사업운영처의 방침에 따라 배당을 보류하였다. 이후 ●●는 6월 미배당분을 포함한 총 15억 폐소(한화 약 350억원)을 '23년 12월 ■■와 ㉠㉠에 배당하는 계획을 수립하였으나 해외사업운영처의 배당 보류로 감사일 현재 까지 '23년 정기배당을 시행하지 않았다. ●●가 '23년 정기배당을 계획한 금액은 [표3]과 같다.

[표3] ●● '23년 정기배당 예정 금액

(단위: PHP)

구 분	■	●	합 계
'23. 6월 배당(안)	483,269,608.66	322,179,739.10	805,449,347.76
'23.12월 배당(안)	905,686,660.19	603,791,106.80	1,509,477,766.99

해외사업운영처 담당자는 당시 ●● 측이 ■와의 주주간 계약을 위반했기 때문에 ●●가 ■ 및 ●에 대한 배당을 시행하기 어려운 상황이었다는 입장이다. 해외사업운영처가 ●●에 대한 ■ 보유 지분의 매각을 추진하는 과정에서, ●가 ●●의 지분을 매수하기 위한 투자금을 확보하고자 '23. 6. 15. 개최된 ●의 이사회에서 이익잉여금을 유보하고 보유현금 대비 적은 금액을 배당하는 안을 제시하였기 때문에, ■는 해당 안건을 부결하고 ●의 배당 가능한 현금 전액(약 42억 페소, 한화 약 961억원)을 주주들에게 배당할 것을 요청하였다. 이후 '23. 7. 26 개최된 ● 이사회에서 ●는 주주간 계약을 위반하여 ■ 이사진의 동의 없이 이익잉여금(56억 페소, 한화 약 1,288억원)의 유보와 약 3억 페소(한화 약 69억원)의 배당 결의를 추진하였다. 이에 따라 ■는 주주간 계약에 따른 우호적 합의를 '23년 8~12월 중 세 차례 시도하고 ICC 중재⁷⁾ 절차 착수를 준비하였으나, '23. 12. 19. 개최된 ● 이사회 의결로 이익잉여금 유보가 해제됨에 따라 ■는 ICC 중재 착수를 중지하였다.

해외사업운영처 담당자는 당시 ●● 측과의 분쟁 과정에서 협상력을 높이기 위하여 ●●의 배당을 연기했다고 답변하였으나, 그러한 의사결정을 위한 ●●의 이사회가 '23년 중 별도로 개최되지는 않았고, '23. 12. 13. 개최된 제5차 해외

7) ICC(International Chamber of Commerce, 국제상업회의소) 산하기관인 국제중재재판소의 중재 절차.

사업 운영리스크 관리위원회에서는 ○○의 지분 매각 추진에 따라 ■■의 본사
배당액이 축소된다고 언급되어, '23년 6월 및 12월 당시의 ○○ 정기배당 연기와
관련하여 적기에 적절한 의사결정 절차를 거쳤다고 보기 어렵다.

「해외사업 배당 및 재투자 의사결정 절차서」에는 감사결과 확인된 ○○의
사례와 같이 연중 현지법인에서 배당과 관련된 새로운 이슈가 발생하여 검토가
필요한 경우의 의사결정 절차에 대해서는 절차서에 명시되어 있지 않다.

조치할 사항

해외사업운영처장은 배당대상법인의 배당에 관한 중요한 의사결정이 필요한
경우 수시로 관련 위원회를 개최할 수 있도록 「해외사업 배당 및 재투자 의사결정
절차서」 등 관련 규정을 정비하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-03-28 17:07:35

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
2	개 선	-	-	해외사업운영처, ■■, ○○	해외사업운영처